

1500432-81.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: LISSANDRA REIS CECCON

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/05/2022

... Neste sentido, já se decidiu: "Apelação Criminal Roubo majorado Sentença condenatória Pretendida a absolvição ou, subsidiariamente, o afastamento da causa aumento de concurso de agente e de emprego de arma de fogo, o abrandamento do regime prisional e a detração do tempo de prisão preventiva Inadmissibilidade Materialidade, autoria e majorantes suficientemente demonstradas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

5ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500432-81.2022.8.26.0548

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 2033969/2022 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 22849723 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 846/22/010 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2033969 - 01º D.P. CAMPINAS, 846/22/010 - 01º D.P. CAMPINAS, 2033969/2022 - 01º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS HENRIQUE COSTA LIMA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LISSANDRA REIS CECCON

Vistos.

Trata-se de processo crime instaurado por denúncia do Ministério Público em face de Carlos Henrique Costa Lima, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 155, §4º, incisos I, II e IV, e do artigo 155, §4º, incisos I, II e IV, c.c. art 14, inciso II, todos do Código Penal.

Esclarece-nos a denúncia que, no dia 06 de fevereiro de 2022, no período da manhã, na Rua Sete de Setembro, 322, Ponte Preta, nesta cidade e comarca de Campinas, o réu, previamente acordado e agindo com unidade de desígnio com outro indivíduo não identificado, subtraiu, para proveito comum, mediante escalada e rompimento de obstáculo, 03 (três) laptops, 05 (cinco) aparelhos celulares, um medidor de

temperatura e umidade e um pen-drive, bens pertencentes à empresa vítima Hsgk Comercio e Serviços Eireli.

Consta, ainda que, no dia 06 de fevereiro de 2022, por volta das 15h35min, na Rua Sete de Setembro, 322, Ponte Preta, nesta cidade e comarca de Campinas, o réu, previamente acordado e agindo com unidade de desígnio com outro indivíduo não identificado, tentou subtrair, para proveito comum, mediante escalada e rompimento de obstáculo, cinco quilos de fios de eletricidade, avaliados em R\$ 190.00 (cento e noventa reais), bens pertencentes à empresa vítima Hsgk Comercio e Serviços Eireli, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade Auto de prisão em flagrante (págs. 06/07); boletim de ocorrência de autoria conhecida (págs. 12/15); auto de exibição, apreensão e entrega (pág. 16/17) auto de exibição e apreensão (págs. 18/19); relatório final (págs. 89/92); relatório de investigação (págs. 152/161) e laudo pericial (págs. 139/148 e 164/171).

Por decisão proferida em 15 de fevereiro de 2022 (págs. 115/116) a denúncia foi recebida e o réu foi citado para apresentar defesa preliminar, a qual fez por meio da Defensoria Pública (págs. 187/190). Não sendo o caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, oportunidade em que foi ouvido o representante da vítima, as testemunhas e, após, o réu foi interrogado. Em alegações finais, a representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos exatos moldes da denúncia. O assistente de acusação relatou que reiteraria os termos do Ministério Público.

A defesa, em memorial (págs. 254/262), pleiteou pela absolvição pelo primeiro furto. Subsidiariamente, em caso de condenação, o afastamento das qualificadoras, compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência e aplicação do redutor no patamar máximo ante a forma tentada.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Atentando-se aos elementos conduzidos nos autos, o pedido inicial é procedente.

A materialidade delitiva restou incontestada frente ao auto de prisão em flagrante, o boletim e ocorrência de autoria conhecida, o auto de exibição e apreensão, relatório de investigação e o laudo pericial supramencionado.

A autoria, de mesma sorte, restou comprovada por toda a prova oral amealhada no caderno processual, que esteve sob vigilância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Vejamos.

A vítima "A.B.D.", em sede administrativa, declarou que, por volta das 15 horas, foi avisado por vizinhos de que seu estabelecimento comercial havia sido invadido por dois indivíduos. Foi até o local e, no caminho, encontrou uma guarnição da guarda municipal, os intercedeu e pediu socorro. Todos até o local e encontraram os dois indivíduos no andar de cima do estabelecimento, que fugiram ao perceberem a presença dos guardas municipais. Em sequência, escutou um barulho de uma das telhas que cederam e um dos indivíduos caiu de oito metros de distância e presenciou a ambulância do SAMU socorrendo o réu. Ainda, no andar em que eles se encontravam, os guardas municipais encontraram vários fios de cobre e, na delegacia, os recebeu. Afirmou que, pela manhã, também foram subtraídos 03 (três) laptops, 05 (cinco) aparelhos celulares e um medidor de temperatura e umidade, acreditando que os dois indivíduos possam ter subtraído mais cedo. Por fim, reconheceu dentro da mochila do réu um pen drive como sendo de propriedade de sua empresa e também foram encontradas diversas ferramentas que poderiam arrancar móveis como, alicates, facas, chave de roda, talhadeira e serras.

Em juízo, declarou que, na data dos fatos, houve dois episódios de práticas delitivas; pela manhã, foi notificado pela vizinha e, quando chegou na empresa, o furto já teria ocorrido. Chamou a Polícia e foi almoçar. Após, novamente foi notificado pela vizinha e, quando retornou, havia dois indivíduos no local e a Polícia, que já estava por perto, conseguiu conter um dos indivíduos. Os indivíduos levaram celulares, notebooks e outros objetos da empresa. Eles entraram pela janela dos fundos; na primeira oportunidade, as câmeras de segurança gravaram a entrada de quatro pessoas e, na segunda oportunidade, apenas duas pessoas. Nesta segunda oportunidade, em revista ao acusado, foi localizado objeto que teria sido furtado

na parte da manhã, quando ocorreu o primeiro furto. O indivíduo foi apreendido ainda dentro da empresa, e os objetos identificados que haviam sido separados para o furto foram fios de cobre e peças do ar condicionado. Na primeira empreitada houve arrombamento e sobre a segunda, acredita que os indivíduos entraram da mesma forma. Informou que um aparelho furtado custa em torno de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Não soube informar se algum funcionário foi convencionado ao delito. Reconheceu o réu em juízo.

A testemunha Gilson Silva Garcia, guarda municipal, em sede administrativa, declarou que, na data dos fatos, estava em patrulhamento com seu colega de farda quando foi solicitado pela vítima sobre um furto. Na ocasião, foi informado que dois indivíduos haviam invadido a empresa da vítima e continuavam dentro do local. Assim, deslocaram-se até o estabelecimento e encontraram com dois suspeitos no andar de cima da empresa, que ao perceberem a presença dos guardas municipais, evadiram-se escalando o telhado de amianto. Em seguida, o acusado caiu de uma altura de oito metros em razão das telhas que não aguentaram seu peso, logo, foi abordado pelos policiais, que acionaram o SAMU para socorrê-lo. Todavia, o segundo indivíduo fugiu e na mochila que Carlos usava, foram encontradas diversas ferramentas que poderiam arrombar imóveis como, alicates, facas, chave de roda, talhadeira e serras, além de um pendrive, reconhecido pelo representante como pertencente à empresa. Por fim, souberam que o réu seria encaminhado para a UTI e apresentaram a ocorrência na delegacia.

Em juízo, declarou que estavam em patrulhamento, quando foram solicitados acerca de furto em andamento. Quando chegaram ao local, localizaram os indivíduos no telhado da empresa e, em determinado momento, um deles caiu e ficou gritando de dor. Não visualizou as filmagens da entrada dos indivíduos, mas que a vítima afirmou que o indivíduo já teria entrado na empresa anteriormente. Na bolsa do réu foi encontrado um pendrive que havia sido furtado na parte da manhã, e que os objetos separados para furto eram alguns fios de cobre.

A testemunha Gilson da Silva Pietro, guarda municipal, em sede administrativa, apresentou a versão dos fatos de modo coerente e coeso com o narrado por seu colega de farda.

Em juízo, declarou que estavam em patrulhamento quando foram solicitados pelos funcionários da empresa noticiando um furto. Ao chegar, adentrou na empresa e, durante a varredura, percebeu duas pessoas no telhado e que, nesse momento, os indivíduos tentaram correr mas um deles o telhado quebrou e caiu da altura de 08 (oito) metros; o segundo conseguiu se evadir. Não tinha acesso direto aos indivíduos pois estava no interior da empresa, apenas visualizando os indivíduos. O réu, ao cair, teve ferimentos graves e foi direcionado ao hospital. Recebeu a informação do proprietário da empresa de que o réu já teria entrado na empresa anteriormente. Durante a varredura notaram muitas coisas fora do lugar. Com o réu foi localizado pertence que a vítima já teria dado falta desde a primeira empreitada. O local por onde os indivíduos entraram foi pela parte superior da empresa próximo ao escritório.

O réu Carlos Henrique Costa Lima, ouvido exclusivamente em juízo, declarou que estava na empresa para furtar os fios de cobre, mas que foi sozinho. No local encontrou outro indivíduo também furtando. Negou já ter entrado no local anteriormente e que a mochila encontrada com ele já lhe pertencia, bem como o pendrive teria encontrado no momento em que chegou no telhado e então o pegou. Já foi condenado por furto e roubo anteriormente. Acredita que era por volta de 10h30min o momento em que estava no telhado. Estava no local a uns 10 minutos até a Polícia chegar.

Consequentemente, à vista das provas colhidas, depoimentos prestados e demais elementos que dos autos constam, ficaram devidamente comprovados os delitos previstos no artigo 155, § 4º, incisos I, II e IV e artigo 155, §4º, I, II e IV cc. artigo 14, II, ambos na forma do artigo 71, todos do Código Penal, imputados ao réu.

Conforme apurado, o réu, previamente acordado e agindo com unidade de desígnio com outros indivíduos não identificados, subtraiu, para proveito comum, mediante escalada e rompimento de obstáculo, 03 (três) laptops, 05 (cinco) aparelhos

celulares, um medidor de temperatura e umidade e um pen-drive, bens pertencentes à empresa vítima Hsgk Comércio e Serviços Eireli.

Ainda, na mesma data, conforme o apurado, o réu, previamente acordado e agindo com unidade de desígnio com outro indivíduo não identificado, tentou subtrair, para proveito comum, mediante escalada e rompimento de obstáculo, cinco quilos de fios de eletricidade, avaliados em R\$ 190.00 (cento e noventa reais), bens pertencentes à empresa vítima Hsgk Comércio e Serviços Eireli, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade

Neste azo, as acusações ao indivíduo encontram-se plausíveis diante de uma análise minuciosa dos fatos.

Vide o crime de furto qualificado, previsto no artigo 155, § 4º, incisos I, II e IV, do Código Penal, demonstra-se em perfeita subsunção com o tipo penal e a respectiva conduta dos réus, pois tal prática consiste, eminentemente, de subtrair para ambos, coisa alheia móvel que não esteja sob sua legítima posse ou de que não seja de sua propriedade, mediante rompimento de obstáculo e escalada, .

Já o crime de furto qualificado, previsto no artigo 155, § 4º, incisos I, II e IV, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal, demonstra-se em perfeita subsunção com o tipo penal e a respectiva conduta dos réus, pois tal prática consiste, eminentemente, de tentar subtrair para ambos, coisa alheia móvel que não esteja sob sua legítima posse ou de que não seja de sua propriedade, mediante rompimento de obstáculo e escalada.

Ouvida, a vítima esclareceu acerca dos fatos e de como foi comunicado por terceiro acerca dos dois eventos. E um primeiro momento, realizada a averiguação no local, observou os objetos que foram furtados. Destacou que observou a ação criminoso por meio das imagens das câmeras de segurança e da participação de quatro indivíduos. Já na segunda oportunidade, destacou que o objeto encontrado com o réu havia sido furtado anteriormente, na primeira ocasião em que o local foi invadido.

Os guardas municipais, ouvidos sob o crivo do contraditório, foram uníssomos, coerentes e convincentes, descrevendo com harmonia e com riqueza de detalhes toda a abordagem que culminou na prisão do réu e na apreensão de todo o material em seu poder.

Imprescindível salientar que os depoimentos de guardas municipais não podem ser considerados suspeitos apenas e tão-somente porque são agentes da segurança pública, pois, “os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem, e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais, oferecem a seus superiores e à Justiça sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes” (RT411/266).

Outrossim, “a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita”(STF, RTJ 68/54).

De mesmo modo, cabe salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de guardas municipais e demais agentes públicos de segurança não podem ser inquinados de parcialidade porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei.

De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública a prestação de contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento.

A suspeição somente se torna factível quando decorre de atos de parcialidade e motivado por vingança ou perseguição se comprovado de forma segura e objetiva.

É mister salientar, quando as testemunhas prestam depoimentos coerentes e seguros, inexistindo qualquer motivo para levar a crer que as narrativas teriam sido inverídicas, devem ser aceitos como meio de prova hábil a embasar decreto condenatório.

De igual forma, nada há a fazer crer que elas teriam algum motivo para falsamente acusar os réus da prática do crime em questão.

O acusado, todavia, não apresentou qualquer versão que pudesse abalar os elementos amealhados da instrução criminal, ou eximi-lo de sua responsabilidade.

Ante o conjunto probatório, imperioso acolher os argumentos da exordial acusatória. A dinâmica dos fatos permite concluir que o acusado esteve presente nas duas

oportunidades, ou seja, no furto consumado realizado na mesma data durante da madrugada, bem como no furto tentado realizado no período vespertino, ocasião em que foi abordado.

Reitera-se que, dentro os bens subtraídos, há na narrativa do representante da vítima que parte deles foi identificado ainda na primeira oportunidade, após chegarem ao local pela manhã. Certo que dentre esses bens estava um pen drive então localizado na mochila do acusado quando este despencou do telhado e foi abordado. Frisa-se que no relatório de investigação há visualização da ação dos indivíduos e, como ponderado pela vítima que assistiu à gravação, as características físicas de um dos indivíduos que ingressaram no local na primeira ação corresponde com as características físicas do réu.

Prosseguindo quanto à ação delitiva, o acusado, nas duas oportunidades, não atuava sozinho, carecendo de comprovação a ausência de vínculo associativo quando das empreitadas criminosas. Não bastasse, as imagens mostram que o réu e outras pessoas não identificadas agiam em conjunto.

Logo, em que pesem os argumentos declinados pelo acusado, sua versão se mostrou isolada do conjunto probatório produzido em juízo.

Como se vê, as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa corroboraram as provas produzidas em sede policial, não havendo que se falar em fragilidade do conjunto probatório.

Ainda, nas duas oportunidades, comprovadas as qualificadoras da escalada e do rompimento de obstáculo restaram comprovadas.

Ora, "A escalada consiste no fato de penetrar o agente no lugar em que se encontra a coisa, objeto da subtração, por via anormal, por entrada não destinada a esse efeito e da qual não em o direito de utilizar-se" (RT 437/402).

Nesse sentido: "Furto qualificado consumado. Reprimenda reduzida. 1.Conjunto probatório fornece certeza quanto à autoria e materialidade delitiva.

2.Qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, I, do Código Penal) não caracterizada, eis que o laudo pericial é inconclusivo quanto ao dano às telhas.

3.Qualificadora da escalada (art. 155, §4º, II, do Código Penal) configurada, uma vez que o acusado adentrou na residência da vítima utilizando-se de instrumental (escada), o que revela esforço incomum. 4.Consumação do crime evidenciada pela posse mansa e pacífica do objeto, ainda que por breve espaço de tempo, bem como pela retirada da esfera de vigilância da vítima. 5. Reprimenda deve ser reduzida. Pena base fixada no mínimo legal. Agravante da reincidência compensada com a confissão nos termos do artigo 67 do Código Penal. Não reconhecimento da causa de aumento do art. 155, §1º, do Código Penal e nem da causa de diminuição do art. 26, do Código Penal. 6.Regime aberto, tendo em vista a quantidade da pena e o tempo de prisão cautelar já cumprido. 7.Pena fixada em um 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados no mínimo legal. Recurso parcialmente provido." (TJSP; Apelação Criminal 0002970-20.2012.8.26.0400; Relator (a): Kenarik Boujikian; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Olímpia - 2ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 20/03/2014; Data de Registro: 21/03/2014)

Assim sendo, o crime em tela configura-se como qualificado, uma vez que se comprovou a situação fática no plano concreto correspondente ao inciso II do §4º do artigo 155 do Código Penal.

O laudo pericial de págs. 139/148 descreve que as imagens de págs. 141 mostram as vias de acesso dos indivíduos, quais sejam: "Escalada do muro de alvenaria de um imóvel da Rua Antonio Sarmento, tendo assim conseguido acessar e caminhar pelo telhado do imóvel de interesse pericial (Fotografias 2a a 4b)

Neste escopo, segue entendimento jurisprudencial: "APELAÇÃO CRIMINAL FURTO QUALIFICADO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE Não há que se falar em insuficiência de provas quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria do delito. Recurso não provido."(TJSP; Apelação 0005269-04.2014.8.26.0269; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapetininga - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017).

Quanto a qualificadora prevista no inciso I do §4º do artigo 155 do Código Penal,

referente ao rompimento de obstáculo, está amplamente comprovada frente ao firme manancial probatório.

Ainda, neste íterim: "Verifica-se a qualificadora do nº I do § 4º do art. 155 do CP quando na ocasião do furto ocorre o arrombamento, a ruptura, a demolição, a destruição (total ou parcial) de qualquer elemento que vise impedir a ação do ladrão (cadeados, fechaduras, cofres, muros, portões, janelas, telhados, tetos etc.), sejam quais forem os expedientes empregados"(RT 535/323).

Nada obstante, o apontamento feito pelo laudo pericial consubstancia-se com os depoimentos das testemunhas, trazendo maior firmeza e coesão a todo conjunto probatório, não deixando dúvidas quanto à incidência da qualificadora de rompimento de obstáculo.

A empreitada criminosa do réu não pode passar impune, uma vez que se amolda ao supracitado tipo penal e, no plano concreto, é responsável por fomentar a intranquilidade social.

O primeiro furto restou consumado. Não satisfeitos, o réu e seus comparsas retornaram ao estabelecimento e iniciaram em continuidade a subtração de outros bens que não conseguiram levar na primeira oportunidade, este, no entanto, restou interrompido pela atuação da Guarda Municipal.

Importante frisar que a tentativa se configura nos casos em que o agente inicia a execução do crime pretendido, percorrendo o iter criminis, como bem pretende, mas não ocorre a consumação do delito, nem o resultado naturalístico visado, por circunstâncias alheias à sua vontade.

Iter criminis é o caminho, a trajetória da infração penal, que pode ser dividida em quatro fases, desde o momento em que o agente idealiza cometer o ilícito - cogitativo - até sua respectiva consumação.

Primeiramente há a cogitação, momento de simples imaginação do delito; posteriormente, passa-se à preparação, momento em que o sujeito ativo reúne os elementos necessários à prática da ação criminosa; ato contínuo, o agente passa à execução dos atos, ou seja, a realização do ato típico e, por fim, há a consumação do delito, momento em que se observa a reunião de todos os elementos da definição legal da infração.

Não obstante, para que efetivamente haja a tentativa de um crime, é primordial que o bem jurídico tutelado pelo ordenamento vigente tenha, ao menos, corrido risco de lesão pela conduta praticada pelo sujeito ativo, o que se observa nitidamente no caso em apreço.

Vale ressaltar, que se considera iniciada a execução do crime quando o agente começa a realizar o ato definido, tipificado, pela lei.

Frisa-se que, a fixação da redução da pena, de um a dois terços, nos moldes do parágrafo único do artigo 14 do Código Penal, depende do quão longe o réu foi na execução da ação criminosa, isto é, do quanto se aproximou de consumir o delito.

Reitera-se que, a fixação da redução da pena, de um a dois terços, nos moldes do parágrafo único do artigo 14 do Código Penal, depende do quão longe o réu foi na execução da ação criminosa, isto é, do quanto se aproximou de consumir o delito. Neste sentido, quanto menor for a aproximação do agente do resultado pretendido, maior será a diminuição da pena; ao passo que quanto mais perto do resultado que possui como objetivo, a consumação do delito, menor será a diminuição da pena que lhe será imposta. Deste modo, apreciados fatos em que os bens ainda estavam dentro do condomínio, fixa-se a redução máxima de 2/3(dois terços).

Observo, por fim, que ante o conjunto probatório colhido em juízo, os delitos de furto consumado e o de furto tentado foram praticados em continuidade delitiva. Data vênua à combativa defesa, a condenação é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Em relação ao delito descrito no artigo 155, §4º, incisos I, II e IV, do Código

Penal.

Na primeira fase, atentando-se aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal, tendo em vista antecedente criminal não observado para fins de reincidência (Processo 0008012-30.2004.8.26.0562 - pág. 99), bem como a existência de três qualificadoras o que, por si só, já traz uma maior gravidade para conduta e revela maior culpabilidade, majoro a pena em 1/4, fixando-a em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, considerando que o réu é reincidente específico (proc. 0000153-46.2016.8.26.0366 - fls. 98) majoro a pena em 1/3 (um sexto), resultando em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

A reincidência específica, porque traduz a ideia de persistência na prática de determinada infração, revelando uma certa profissionalização da conduta criminosa, deve ser punida mais severamente que a recidiva genérica (STF, HC nº 101.918, rel. Min. Ricardo Lewandowski).

Não há atenuantes a serem observadas.

Na terceira fase, não há circunstâncias a serem observadas.

Em relação ao delito descrito no artigo artigo 155, §4º, incisos I, II e IV, c.c. art 14, inciso II, todos do Código Penal.

Na primeira fase, atentando-se aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal, tendo em vista antecedente criminal não observado para fins de reincidência (Processo 0008012-30.2004.8.26.0562 - pág. 99), bem como a existência de três qualificadoras o que, por si só, já traz uma maior gravidade para conduta e revela maior culpabilidade, majoro a pena em 1/4, fixando-a em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, considerando que o réu é reincidente específico (proc. 0000153-46.2016.8.26.0366 - pág. 98) majoro a pena em 1/3 (um sexto), resultando em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

A reincidência específica, porque traduz a ideia de persistência na prática de determinada infração, revelando uma certa profissionalização da conduta criminosa, deve ser punida mais severamente que a recidiva genérica (STF, HC nº 101.918, rel. Min. Ricardo Lewandowski).

Observada a atenuante da confissão, reduzo a pena em 1/6, resultando em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase, diminuo a pena em 2/3 (dois terços) em razão da tentativa, resultando-a em 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão e ao pagamento de 04 (quatro) dias-multa.

Atentando-se que os delitos foram praticados na forma do artigo 71 do Código Penal, aumento apenas do delito de maior gravidade em 1/6, resultando a pena em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Ante o exposto julgo PROCEDENTE o pedido a fim CONDENAR o réu CARLOS HENRIQUE COSTA LIMA ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, por infração ao artigo 155, §4º, incisos I, II e IV, artigo 155, §4º, incisos I, II e IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos na forma do artigo 71, todos do Código Penal. O dia-multa valerá ao mínimo legal.

Determino o regime fechado para início do cumprimento da pena, ante o quantum da pena aplicado, gravidade dos delitos, antecedentes criminais, reincidência específica do acusado que, em liberdade voltou a delinquir, não se mostrando suficiente para a reprimenda a aplicação de regime mais brando.

Pelos mesmos motivos, o réu não poderá recorrer em liberdade, permanecendo inalteradas as circunstâncias ensejadoras da medida.

Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou a respeito, afirmando: "A despeito do princípio da presunção de inocência, não tem direito de

recorrer em liberdade o acusado que permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal" (RHC nº 23.319 MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12/08/2008).
Recomenda-se o réu na prisão em que se encontra.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos subjetivos previstos no artigo 44 do Código Penal.

Deixo de aplicar a detração, uma vez que esta fere o princípio constitucional do juiz natural, matéria esta que seria de competência exclusiva do Juízo de Execução Criminal e não do juiz sentenciante. Neste sentido, já se decidiu: "Apelação Criminal Roubo majorado Sentença condenatória Pretendida a absolvição ou, subsidiariamente, o afastamento da causa aumento de concurso de agente e de emprego de arma de fogo, o abrandamento do regime prisional e a detração do tempo de prisão preventiva Inadmissibilidade Materialidade, autoria e majorantes suficientemente demonstradas Palavra da vítima de suma importância no esclarecimento dos fatos e identificação do criminoso Depoimentos dos policiais valiosos e harmônicos com as demais provas - Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório Penas mantidas Regime escorreitamente fixado Impossibilidade de detração - A concessão de regime mais benéfico reclama análise também do requisito subjetivo Matéria atinente ao Juízo das Execuções. Recurso improvido." (Relator(a): Moreira da Silva; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 17/12/2015; Data de registro: 29/12/2015).

Saliento que a detração se trata de progressão antecipada da pena, distinguindo-se, portanto, do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal que determina que o tempo de prisão provisória seja considerado para a fixação do regime inicial. Destaco que o montante da pena cumprida provisoriamente é insuficiente para alterar o regime inicial, sendo determinante para a fixação do regime, neste caso, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência específica.

Oportunamente, expeça-se o necessário e lance o nome do réu no rol dos culpados.

Custas ex lege.

P.R.I.C.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA